

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble
LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT
3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
6 RUE MICHEL PETRUCCIANI
69800 SAINT-PRIEST

➤ **Procès-Verbal de l'Assemblée générale ordinaire** ◀
Du 3/02/2022

L'an deux mille vingt-deux, le trois février à dix-huit heures

Les copropriétaires de l'immeuble sis :

**LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT
3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
69800 SAINT-PRIEST**

se sont réunis **DANS LES GARAGES - NIVEAU -2
3-7 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
6 RUE MICHEL PETRUCCIANI
69800 SAINT PRIEST**

sur convocation régulière qui leur a été adressée par le Syndic.

Il est constaté, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en entrant en séance, que **27** copropriétaires représentant **7172** voix sur **10000** voix constituant le Syndicat des Copropriétaires, sont présents, représentés ou ont voté par correspondance.

N'ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non représentés dont les noms suivent :

DIM DANIEL (178) , EL MANSAR JAWHER (221), FRONTEAU ET GUIMBA (388) , GACON CAMOZ CHRISTOPHE (230), HAMOUDA ADEL (205) , KRIFA RIDA & OLFA (290), NAJI KAIS (177) , OUERDI LUCIE (314), RIAHI SONIA (229) , ROCHE LAURENT (229), ZUCCHIATI SYLVAIN (169) .

Soit un total de **2630 voix.**

Sont arrivés en cours d'assemblée, les personnes dont les noms suivent :

CHAVES RAFAEL (198) à 18:19 (vote 6)

Ont été reçus par le syndic sans indication du nom du mandataire et distribués par le président du conseil syndical / un membre du conseil syndical / le président de séance conformément à l'article 15-1 du décret du 17 mars 1967 les mandats des copropriétaires suivants :

découlant de la feuille de présence émargée et signée par les membres du bureau.

ORDRE DU JOUR

Le Président rappelle l'ordre du jour :

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
2. ELECTION DU SCRUTATEUR
3. ELECTION D'UN SECRETAIRE
4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020/2021
5. QUITUS AU SYNDIC
6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2022/2023
7. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU FONDS DE TRAVAUX POUR L'EXERCICE 2022/2023
8. DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COPROPRIETE AU SEIN DE L'ASL
 - 8.1 Candidature de Monsieur BELLOIR JEAN PIERRE
 - 8.2 Candidature de Monsieur CHERGUI ABDELMADJID
9. POINT SUR NETTOYAGE ET ENCOMBRANTS
10. REALISATION DES TRAVAUX DE CHAUFFERIE VOTES PAR L'ASL
 - 10.1 HONORAIRES DU SYNDIC
 - 10.2 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
 - 10.3 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CHAUFFERIE
11. REALISATION DES TRAVAUX DE REFECTION DES HALLS D'ENTREE
 - 11.1 PRINCIPE DES TRAVAUX
 - 11.2 CHOIX DE L'ENTREPRISE ET BUDGET
 - 11.3 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL
 - 11.4 HONORAIRES DU SYNDIC
 - 11.5 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
 - 11.6 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CHAUFFERIE VOTES PAR L'ASL
12. REALISATION DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE

- 12.1 PRINCIPE DES TRAVAUX**
- 12.2 CHOIX DE L'ENTREPRISE ET BUDGET**
- 12.3 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL**
- 12.4 HONORAIRES DU SYNDIC**
- 12.5 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX**
- 12.6 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CAMERAS**
- 13. REALISATION DES TRAVAUX DE TOITURE TERRASSE VOTES PAR L'ASL**
 - 13.1 HONORAIRES DU SYNDIC**
 - 13.2 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX**
 - 13.3 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE TOITURE TERRASSE**
- 14. INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux d' Assemblées Générales:**
- 15. AUTORISATION A DONNER AU SYNDIC PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CONTRACTER AU NOM DU SYNDICAT, DANS LE CADRE DE SON BUDGET PREVISIONNEL, AVEC LA SOCIETE TECH-WAY LIEE INDIRECTEMENT A LUI SUR LES CONTRATS ET MARCHES EN COURS DE MAITRISE DES NUISIBLES ET/OU D'HYGIENE DE L'AIR ET/OU DE PROTECTION INCENDIE**
- 16. AUTORISATION A DONNER AU SYNDIC PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CONTRACTER AU NOM DU SYNDICAT, DANS LE CADRE DE SON BUDGET PREVISIONNEL, AVEC LA SOCIETE TECH-WAY, LIEE INDIRECTEMENT A LUI, POUR LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CONTRAT OU DE PRESTATIONS PONCTUELLES**

JPB

VC
G-1

RESOLUTIONS PROPOSEES

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

Majorité nécessaire : Article 24

Monsieur BELLOIR est élu président de séance.

POUR : 7172 sur 7172 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7172 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

27 copropriétaires totalisent 7172 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

Majorité nécessaire : Article 24

Madame VIENNET est élue scrutatrice.

POUR : 7172 sur 7172 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7172 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

27 copropriétaires totalisent 7172 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

3. ELECTION D'UN SECRETAIRE

Majorité nécessaire : Article 24

Mr Geoffrey MEYER, représentant le cabinet FONCIA LYON, est élu secrétaire.

POUR : 7172 sur 7172 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7172 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

27 copropriétaires totalisent 7172 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020/2021

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale approuve les comptes de charges de l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 en leur teneur et répartition.

POUR : 7172 sur 7172 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7172 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

27 copropriétaires totalisent 7172 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

5. QUITUS AU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée.

POUR : 7172 sur 7172 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7172 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

27 copropriétaires totalisent 7172 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2022/2023

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'Assemblée Générale fixe le budget de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 à la somme globale de 78 120 euros.

Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, le 1er jour de chaque trimestre.

Rappel :

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ers} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

POUR : 7370 sur 7370 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7370 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

7. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU FONDS DE TRAVAUX POUR L'EXERCICE 2022/2023

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 à 5 % du montant du budget prévisionnel.

Elle autorise le syndic à appeler ¼ de ce montant le premier jour de chaque trimestre, selon la clef « charges communes générales ».

En cas d'ajustement du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle sera ajusté dans la même proportion.

POUR : 7370 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

8. DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COPROPRIETE AU SEIN DE L'ASL

8.1 Candidature de Monsieur BELLOIR JEAN PIERRE

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

POUR : 7370 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

8.2 Candidature de Monsieur CHERGUI ABDELMADJID

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

POUR : 7370 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

8.3 Candidature de Madame BOURAS MALIKA

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

POUR : 7370 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

JPB

VC

GM

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

8.3 Candidature de Madame VIENNET Céline

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

POUR : 7370 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

9. POINT SUR NETTOYAGE ET ENCOMBRANTS

Sans Vote

Un point sera fait sur le nettoyage, notamment concernant le changement de la société de ménage, ainsi que sur les encombrants.

10. REALISATION DES TRAVAUX DE CHAUFFERIE VOTES PAR L'ASL

10.1 HONORAIRES DU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation, fixe la rémunération spécifique du syndic à 7 % du montant HT des travaux, soit un montant de 300 € TTC.

Cette rémunération comprend notamment la gestion comptable et financière (ouverture d'un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements, règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d'assurances obligatoires, signature des marchés ou ordres de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves) ainsi que le suivi de l'avancement et du bon déroulement des travaux (participation à X visites).

POUR : 7370 sur 7370 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7370 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

10.2 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

Afin de permettre le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, l'assemblée générale adopte un plan de financement.

Le syndic procédera, selon la clef de répartition « CHARGES CHAUFFAGE », aux appels de provisions exigibles :

- Le 15/04/2022 pour 1/3
- Le 15/05/2022 pour 1/3
- Le 15/06/2022 pour 1/3

POUR : 7370 sur 7370 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7370 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

10.3 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CHAUFFERIE

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

Pour le financement des travaux de chaufferie l'Assemblée Générale décide de mobiliser 100 % du montant du fonds travaux attaché, à la date de l'assemblée générale, aux lots concernés, dans la limite de leur quote-part.

Ces sommes seront mobilisées conformément au calendrier de financement décidé lors du vote des travaux.

POUR : 7370 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

11. REALISATION DES TRAVAUX DE REFECTION DES HALLS D'ENTREE

11.1 PRINCIPE DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale décide de l'exécution des travaux de réfection des halls d'entrée selon le descriptif joint à la convocation.

POUR : 5489 sur 7189 tantièmes.

CONTRE : 1700 sur 7189 tantièmes.

BOURAS MALIKA (227), DEREYMOND AGNES(167), HARRES TAREK & MYRIAM (290), HUBERT & OTTAVIANI JORDAN & REHA(290), OTTAVIANI NYLSA (189), VIENNET CELINE(221), ZOUAOUI BOUALEM & NADIA (316).

ABSTENTIONS : 181 tantièmes.

EL GROMBALI DONIA (181).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

11.2 CHOIX DE L'ENTREPRISE ET BUDGET

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation et en avoir débattu, confie la réalisation des travaux à la société..... pour un montant de € TTC.

CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOIX

11.3 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'assemblée générale donne mandat au Conseil Syndical pour choisir l'entreprise qui réalisera les travaux dans le cadre d'un budget maximal de 15 287,71 €TTC.

POUR : 6962 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 227 sur 10000 tantièmes.

BOURAS MALIKA (227).

ABSTENTIONS : 181 tantièmes.

EL GROMBALI DONIA (181).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE.

11.4 HONORAIRES DU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation, fixe la rémunération spécifique du syndic à 2 % du montant HT des travaux, soit un montant de 277 € TTC.

Cette rémunération comprend notamment la gestion comptable et financière (ouverture d'un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements,

règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d'assurances obligatoires, signature des marchés ou ordres de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves) ainsi que le suivi de l'avancement et du bon déroulement des travaux (participation à X visites).

POUR : 6962 sur 7189 tantièmes.

CONTRE : 227 sur 7189 tantièmes.

BOURAS MALIKA (227).

ABSTENTIONS : 181 tantièmes.

EL GROMBALI DONIA (181).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

11.5 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

Afin de permettre le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, l'assemblée générale adopte un plan de financement.

Le syndic procédera, selon la clef de répartition « CHARGES GENERALES », aux appels de provisions exigibles :

- Le 15/03/2022 pour 100%

POUR : 6962 sur 7189 tantièmes.

CONTRE : 227 sur 7189 tantièmes.

BOURAS MALIKA (227).

ABSTENTIONS : 181 tantièmes.

EL GROMBALI DONIA (181).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

11.6 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE REFECTION DES HALLS D'ENTREE

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

Pour le financement des travaux de réfection des halls d'entrée, l'Assemblée Générale décide de mobiliser 0 % du montant du fonds travaux attaché, à la date de l'assemblée générale, aux lots concernés, dans la limite de leur quote-part.

Ces sommes seront mobilisées conformément au calendrier de financement décidé lors du vote des travaux.

GPB.

VC

GM

POUR : 7189 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 181 tantièmes.

EL GROMBALI DONIA (181).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE.

12. REALISATION DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE
--

12.1 PRINCIPE DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'assemblée générale décide de l'exécution des travaux d'installation de caméra selon le descriptif joint à la convocation.

POUR : 4602 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 2768 sur 10000 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN FAVEUR OU CONTRE UNE DECISION.

L'assemblée générale :

- constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires
- procède, conformément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l'article 24

POUR : 4602 sur 7370 tantièmes.

CONTRE : 2768 sur 7370 tantièmes.

BOURAS MALIKA (227), DEREYMOND AGNES(167), DUMAS GUILLAUME & SABRINA (387), EL GROMBALI DONIA(181), HARRES TAREK & MYRIAM (290), HUBERT & OTTAVIANI JORDAN & REHA(290), OTTAVIANI NYLSA (189), PERNA SYLVIE(254), TENNICHE MOUNIR (246), VIENNET CELINE(221), ZOUAOUI BOUALEM & NADIA (316).

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

12.2 CHOIX DE L'ENTREPRISE ET BUDGET

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation et en avoir débattu, confie la réalisation des travaux à la société..... pour un montant de € TTC.

CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOIX

12.3 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'assemblée générale donne mandat au Conseil Syndical pour choisir l'entreprise qui réalisera les travaux dans le cadre d'un budget maximal de 2 989,80 €TTC.

POUR : 6575 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 795 sur 10000 tantièmes.

BOURAS MALIKA (227), DUMAS GUILLAUME & SABRINA(387), EL GROMBALI DONIA (181).

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE.

12.4 HONORAIRES DU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation, fixe la rémunération spécifique du syndic à 7 % du montant HT des travaux, soit un montant de 98 € TTC.

Cette rémunération comprend notamment la gestion comptable et financière (ouverture d'un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements, règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d'assurances obligatoires, signature des marchés ou ordres de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves) ainsi que le suivi de l'avancement et du bon déroulement des travaux (participation à X visites).

POUR : 6802 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 568 sur 10000 tantièmes.

DUMAS GUILLAUME & SABRINA (387), EL GROMBALI DONIA(181), .

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE.

12.5 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

Afin de permettre le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, l'assemblée générale adopte un plan de financement.

Le syndic procédera, selon la clef de répartition « CHARGES GENERALES », aux appels de provisions exigibles :

- Le 15/03/2022 pour 100 %

POUR : 6802 sur 10000 tantièmes.

CONTRE : 568 sur 10000 tantièmes.

DUMAS GUILLAUME & SABRINA (387), EL GROMBALI DONIA(181), .

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE.

12.6 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CAMERAS

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

Pour le financement des travaux d'installation de caméras, l'Assemblée Générale décide de mobiliser% du montant du fonds travaux attaché, à la date de l'assemblée générale, aux lots concernés, dans la limite de leur quote-part.

Ces sommes seront mobilisées conformément au calendrier de financement décidé lors du vote des travaux.

CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOIX

13. REALISATION DES TRAVAUX DE TOITURE TERRASSE VOTES PAR L'ASL

13.1 HONORAIRES DU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation, fixe la rémunération spécifique du syndic à 7 % du montant HT des travaux, soit un montant de 50 € TTC.

Cette rémunération comprend notamment la gestion comptable et financière (ouverture d'un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements, règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d'assurances obligatoires, signature des marchés ou ordres de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves) ainsi que le suivi de l'avancement et du bon déroulement des travaux (participation à X visites).

POUR : 7370 sur 7370 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7370 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,

REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

13.2 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

Afin de permettre le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, l'assemblée générale adopte un plan de financement.

Le syndic procédera, selon la clef de répartition « CHARGES GENERALE », aux appels de provisions exigibles :

- Le 15/03/2022 pour 100 %

POUR : 7370 sur 7370 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 7370 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

13.3 AFFECTATION DE TOUT OU PARTIE DU FONDS TRAVAUX AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE TOITURE TERRASSE

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

Pour le financement des travaux de toiture terrasse, l'Assemblée Générale décide de mobiliser% du montant du fonds travaux attaché, à la date de l'assemblée générale, aux lots concernés, dans la limite de leur quote-part.

Ces sommes seront mobilisées conformément au calendrier de financement décidé lors du vote des travaux.

CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOIX

14. INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux d'Assemblées Générales:

Majorité nécessaire : Sans Vote

Résolution :

Vous pouvez dès maintenant choisir de recevoir vos convocations et procès-verbaux d'assemblées générales par notification électronique.

Foncia a choisi de mettre en œuvre la solution décrite dans les articles 64-5 à 64-8 du décret du 17 mars 1967.

Les avantages de cette solution sont nombreux :

Pratique : vous ne vous déplacez plus à la poste. Vous êtes averti par e-mail qu'un nouveau document vous est notifié, à télécharger depuis votre espace sécurisé.

Economique : l'envoi est facturé 1,74 euro TTC par le prestataire de services de confiance qualifié que nous avons sélectionné, alors que le timbrage d'une

convocation en recommandé papier est en moyenne proche de 6 euros. Cette économie profite directement au syndicat des copropriétaires.

Ecologique : moins de production de papier

La souscription à ce service est individuelle. Il vous suffit de remplir en ligne le formulaire d'adhésion depuis votre espace sécurisé Myfoncia, dans la rubrique E-reco.

- 15. AUTORISATION A DONNER AU SYNDIC PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CONTRACTER AU NOM DU SYNDICAT, DANS LE CADRE DE SON BUDGET PREVISIONNEL, AVEC LA SOCIETE TECH-WAY LIEE INDIRECTEMENT A LUI SUR LES CONTRATS ET MARCHES EN COURS DE MAITRISE DES NUISIBLES ET/OU D'HYGIENE DE L'AIR ET/OU DE PROTECTION INCENDIE**

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

Conformément à l'article 39 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale est informée que la société TECH-WAY est une filiale de FONCIA Groupe.

En raison d'un lien indirect entre le syndicat et la société TECH-WAY (toutes deux filiales de Foncia Groupe) l'Assemblée générale autorise spécialement le syndicat à conclure avec TECH-WAY, dans la limite du budget prévisionnel, des contrats ou marchés de maîtrise des nuisibles, d'hygiène de l'air ou de protection incendie, sous réserve d'une mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 10/07/1965 ou sur demande du Conseil Syndical pour les montants inférieurs au seuil rendant obligatoire la mise en concurrence. Bien entendu, les prestations de TECH-WAY devront être de qualité au moins équivalente et à un prix au moins équivalent ou inférieur.

POUR : 6983 sur 6983 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 6983 tantièmes.

ABSTENTIONS : 387 tantièmes.

DUMAS GUILLAUME & SABRINA (387).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

- 16. AUTORISATION A DONNER AU SYNDIC PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CONTRACTER AU NOM DU SYNDICAT, DANS LE CADRE DE SON BUDGET PREVISIONNEL, AVEC LA SOCIETE TECH-WAY, LIEE INDIRECTEMENT A LUI, POUR LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CONTRAT OU DE PRESTATIONS PONCTUELLES**

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

Conformément à l'article 39 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale est informée que la société TECH-WAY est une filiale de FONCIA Groupe.

L'Assemblée générale autorise spécialement le syndicat à contracter avec TECH-WAY pour le compte du syndicat dans le cadre de ses pouvoirs de gestion courante, après avis du conseil

syndical, et après mise en concurrence en cas de dépassement du montant la rendant obligatoire ou sur demande du conseil syndical.

POUR : 6983 sur 6983 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 6983 tantièmes.

ABSTENTIONS : 387 tantièmes.

DUMAS GUILLAUME & SABRINA (387).

28 copropriétaires totalisent 7370 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

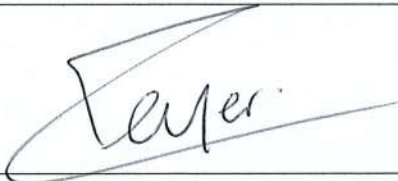
JPB

VC

G1

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après émargement de la feuille de présence par les membres du bureau lève la séance à 19h40.

Le Président	
Monsieur BELLOIR JEAN PIERRE	

Le Secrétaire	
Monsieur MEYER	

Le(s) scrutateur(s)	
Madame VIENNET CELINE	

Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,

Alinéa 2 et suivants

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »